Contratto di cooperazione con il cliente

Versione del documento: cooperation-2026-10-24-v3 · Riferimento del contratto: assegnato alla firma

La presente bozza deve essere esaminata da un consulente legale prima dell'uso definitivo. Il testo tra [parentesi quadre] è completato dalla Società.

1. Parti

Società	[DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA], numero di registrazione [NUMERO DI REGISTRAZIONE], sede legale [INDIRIZZO DELLA SEDE], rappresentata da [RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO], che opera con il marchio «Brickwise – Fractional Real Estate» (la «Società»). Indirizzo commerciale: 370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, USA. Ufficio di contatto europeo: Bobinethöfe 38, 54294 Treviri, Germania.
Cliente	Il cliente indicato nella pagina di firma elettronica del presente documento, titolare di un account cliente Brickwise verificato (il «Cliente»). La Società e il Cliente sono ciascuno una «Parte».

2. Oggetto e ambito

2.1 Il presente contratto stabilisce le condizioni generali alle quali il Cliente utilizza il portale clienti Brickwise per esaminare progetti immobiliari, richiedere partecipazioni frazionate («quote»), finanziare operazioni approvate e ricevere rendiconti e distribuzioni.

2.2 Il presente contratto è un contratto quadro. Di per sé non crea alcuna partecipazione, non trasferisce la proprietà e non obbliga alcuna Parte a concludere un'operazione. Ogni partecipazione è disciplinata da un addendum di partecipazione specifico per l'immobile (l'«Addendum») che indica l'immobile, la struttura di detenzione, il prezzo per quota, i diritti connessi, le commissioni, la durata e le condizioni di uscita. In caso di contrasto, per l'operazione interessata prevale l'Addendum.

2.3 Prezzi, rendimenti, calcoli, disponibilità e stati mostrati nel portale hanno carattere puramente informativo. Non costituiscono un'offerta, una garanzia né una consulenza in materia di investimenti.

3. Account cliente e verifica

3.1 Il Cliente fornisce informazioni complete ed esatte, mantiene riservate le proprie credenziali di accesso e informa senza ritardo la Società di qualsiasi modifica o sospetto uso improprio dell'account.

3.2 Prima di approvare un'operazione, la Società può verificare l'identità, l'indirizzo, la residenza fiscale, il titolare effettivo e l'origine dei fondi del Cliente. Può rifiutare o sospendere un'operazione e segnalarla alle autorità quando lo richiedono le norme antiriciclaggio o in materia di sanzioni.

4. Procedura di partecipazione

4.1 Il Cliente invia una richiesta nel portale indicando l'immobile, il numero di quote e il metodo di pagamento. La richiesta non è vincolante finché la Società non la conferma per iscritto ed entrambe le Parti non hanno firmato l'Addendum.

4.2 Le quote sono assegnate solo dopo l'effettivo incasso dei fondi, il completamento della documentazione e l'approvazione di conformità. Le quote indicate come disponibili possono essere riservate o ritirate fino all'assegnazione. Se una richiesta non può essere completata, i fondi non assegnati vengono rimborsati, al netto esclusivamente dei costi comunicati in anticipo.

5. Pagamenti e wallet del cliente

5.1 I pagamenti sono effettuati esclusivamente sui conti bancari o sugli indirizzi di asset digitali indicati come verificati nel portale clienti, utilizzando il riferimento di pagamento indicato. La Società non chiede mai password, chiavi private o frasi di recupero.

5.2 I versamenti sono accreditati sul wallet del Cliente nel portale dopo che la Società ne ha confermato la ricezione. Per gli asset digitali, il Cliente è responsabile della scelta dell'asset e della rete corretti; i trasferimenti a un indirizzo o a una rete errati possono essere irrecuperabili. L'importo accreditato è l'importo in euro confermato dalla Società dopo l'eventuale conversione.

5.3 Tutti gli importi sono espressi in euro (EUR), salvo diversa previsione dell'Addendum.

6. Redditi da locazione e proiezioni

6.1 Il Cliente partecipa ai redditi netti da locazione di un immobile in proporzione alle quote detenute, come definito nell'Addendum. Per redditi netti da locazione si intendono i canoni effettivamente incassati, al netto dei costi di gestione operativa, amministrazione, manutenzione, assicurazione, delle imposte, dei costi di finanziamento, delle riserve e delle commissioni comunicate.

6.2 I rendimenti obiettivo e gli importi giornalieri, mensili o annuali mostrati nel portale sono proiezioni basate su ipotesi. Non sono garantiti; i redditi effettivi possono essere inferiori, ritardati o nulli. Le distribuzioni avvengono con la periodicità stabilita nell'Addendum.

7. Commissioni

La Società applica esclusivamente le commissioni previste nel proprio tariffario e nell'Addendum: [TARIFFARIO — ad es. commissione di ingresso, commissione annuale di gestione, commissione di uscita — DA COMPLETARE]. Qualsiasi altra commissione richiede il previo consenso del Cliente nell'Addendum.

8. Periodo di detenzione, trasferimento e uscita

8.1 Le partecipazioni hanno un orizzonte di lungo periodo e possono essere difficili da vendere. [REGOLE DI USCITA — periodo minimo di detenzione, preavviso, procedura e prezzo di rivendita o riacquisto — DA COMPLETARE].

8.2 Il trasferimento o l'uscita sono possibili solo nei limiti consentiti dall'Addendum e dalla legge applicabile. La Società non garantisce un acquirente, un prezzo di rivendita né una data di uscita.

9. Avvertenza sui rischi

Le partecipazioni immobiliari comportano rischi, tra cui la perdita parziale o totale del capitale investito, lo sfitto, la morosità degli inquilini, i danni, il calo del valore degli immobili, le variazioni di tassi d'interesse, tassi di cambio, imposte e normativa, nonché una liquidità limitata. I risultati passati e le proiezioni non sono indicatori affidabili dei risultati futuri. Il Cliente dovrebbe investire solo somme che può vincolare a lungo termine e gli si raccomanda di ottenere una consulenza legale, fiscale e finanziaria indipendente.

10. Obblighi e responsabilità della Società

10.1 La Società gestisce il portale e la procedura di partecipazione con la dovuta diligenza, registra tutte le operazioni, fornisce rendiconti periodici e comunica le commissioni e i rischi rilevanti di cui è a conoscenza.

10.2 La Società risponde senza limitazioni in caso di dolo, colpa grave e danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Negli altri casi, nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico per questo tipo di contratto. Restano salvi i diritti inderogabili dei consumatori.

11. Protezione dei dati e comunicazioni

La Società tratta i dati personali del Cliente per eseguire il presente contratto e adempiere agli obblighi di legge, come descritto nell'informativa sulla privacy disponibile su www.brickwise-immo.de/privacy. Le comunicazioni avvengono tramite il portale clienti o all'indirizzo e-mail verificato del Cliente. Il Cliente accetta di ricevere i documenti in formato elettronico.

12. Durata e recesso

Il presente contratto entra in vigore con la firma del Cliente ed è a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può recedere per iscritto con un preavviso di [30] giorni. La Società può sospendere l'account con effetto immediato per giusta causa, ad esempio in caso di sospetta frode, sanzioni o grave inadempimento. Il recesso non incide sulle partecipazioni esistenti, che proseguono secondo il relativo Addendum.

13. Diritto di recesso del consumatore

Se il Cliente è un consumatore, si applica il diritto di recesso previsto dalla legge. [INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI RECESSO — DA COMPLETARE A CURA DEL CONSULENTE LEGALE].

14. Legge applicabile e controversie

Il presente contratto è disciplinato da [LEGGE APPLICABILE — DA CONFERMARE A CURA DEL CONSULENTE LEGALE]. I consumatori mantengono la tutela delle norme inderogabili del Paese di residenza abituale. Foro competente: [FORO COMPETENTE], salvo diversa disposizione inderogabile. Le Parti cercheranno innanzitutto di risolvere ogni controversia in via amichevole.

15. Disposizioni finali

Le modifiche al presente contratto sono comunicate tramite il portale almeno [30] giorni prima della loro entrata in vigore. Se una disposizione è invalida, le restanti disposizioni restano in vigore. Il presente contratto è disponibile in inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano; il Cliente firma la versione linguistica selezionata nel portale.

16. Firma elettronica

16.1 Il Cliente firma il presente contratto elettronicamente nel portale clienti tracciando la propria firma e confermando il consenso. La Società registra il nome e l'indirizzo e-mail verificato del firmatario, la data e l'ora (UTC), l'indirizzo IP, le informazioni sul dispositivo e l'impronta SHA-256 del presente documento, e li allega nella pagina di firma elettronica.

16.2 Il PDF firmato è conservato nell'account del Cliente e può essere scaricato in qualsiasi momento. La Società conferma il contratto verificando la firma nel proprio sistema di amministrazione [e mediante la controfirma del proprio rappresentante autorizzato].

Firme

PER LA SOCIETÀ

[RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO — NOME, QUALIFICA]

Firma / timbro

CLIENTE

Firmato elettronicamente nel portale clienti Brickwise — vedere la pagina di firma elettronica allegata al presente documento.